

**DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH DI SHAH ALAM
DI NEGERI SELANGOR**

PERMOHONAN NO.: 2312-A0010-452-0134

Antara

SHAMSUL ANUAR BIN MOHD BAHARUM

PEMOHON

Lwn

AIDA AZIRA BINTI HUSIN

RESPONDEN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Abd Latif (Panel), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Panel) Pada 13 Jun 2024 / 6 Zulhijjah 1445H]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Serahan Rekod Rayuan- seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : *Puan Nur Amirah binti Shamsulbahrin
(Tetuan Mira Sham, Yong & Connie Ng)*

Peguam Syarie Responden : -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Serahan Rekod Rayuan bagi Kes Rayuan No.: 2308-A0010-001-0077. Permohonan

ini difailkan oleh Pemohon pada 18/12/2023 akibat kegagalan Pemohon berbuat demikian dalam tempoh masa yang ditetapkan serta melepasi tempoh masa untuk menyampaikan Rekod Rayuan kepada Responden.

[2] Melalui Notis Permohonan dan affidavit yang difailkan, Pemohon memohon untuk mendapatkan perintah-perintah seperti berikut:

- i. Mahkamah memerintahkan bahawa Permohon diberikan lanjutan tempoh masa serahan Rekod Rayuan Pemohon kepada Responden.
- ii. Mahkamah memerintahkan bahawa serahan Rekod Rayuan Pemohon kepada Responden pada 22hb November 2023 adalah dianggap sebagai serahan sempurna.
- iii. Kos permohonan ini adalah ditanggung oleh Pemohon.
- iv. Lain-lain relif yang difikirkan suaimanfaat oleh Mahkamah ini.

[3] Alasan-alasan yang dinyatakan oleh Pemohon adalah seperti berikut:

- i. Pemfailan Rekod Rayuan telah dilaksanakan oleh Pemohon pada 14/11/2023. Pada 15/11/2023 pihak Pemohon telah menghubungi Responden melalui email untuk menyerahkan Rekod Rayuan memandangkan hanya diberikan alamat email Responden oleh Peguam Responden terdahulu.

- ii. Walaubagaimana pun, Responden telah memaklumkan boleh menerima serahan Rekod rayuan tersebut pada 24/11/2023 jam 6.00 – 7.00 petang di pejabat beliau iaitu di Sri Pentas Bandar Utama.
- iii. Saya telah mengarahkan Penghantar Saman pada 15/11/2023 untuk pergi ke alamat pejabat dan rumah Responden iaitu di B4-08-12A Maisson Residence, Jalan PJU 1a/3, Ara Damansara 47301 Selangor bagi melakukan serahan kediri Rekod Rayuan Tersebut. Namun Penghantar Saman telah gagal menemui Responden di kedua-dua alamat tersebut.
- iv. Penghantar Saman juga meletakkan Rekod Rayuan tersebut di peti Box alamat kediaman Responden pada tarikh 15/11/2023 jam lebih kurang 8.30 mlm. Sekali lagi responden dihubungi melalui email beliau pada 16/11/2023 untuk penyerahan Rekod rayuan secara kediri namun, Responden maklumkan bahawa beliau berada dan bekerja di luar kawasan dan Responden dimaklumkan berkenaan rekod Rayuan diletakkan di dalam Peti Box alamat kediaman Responden.
- v. Pada 14/12/2023 semasa sebutan kali pertama kes rayuan, Responden telah memaklumkan bahawa Responden telah menerima Rekod Rayuan melalui peti box pada 22/11/2023.

[4] Responden telah membantah Permohonan ini melalui Afidavit Jawapan bertarikh 8/3/2024 dengan menyatakan:

- i. Peguam Pemohon ada menghubungi Responden melali email dan Responden maklumkan boleh terima Rekod Rayuan pada 24/11/2023 jam 6 hingga 7 petang kerana bekerja di luar kawasan.
- ii. Responden tidak bersetuju bahawa wakil ke rumah Responden atau pejabat untuk serahan Rekod Rayuan namun tiada apa-apa email atau panggilan telefon di buat kepada Responden.
- iii. Responden tidak dimaklumkan bahawa telah diletakkan Rekod rayuan di dalam peti Box kediaman Responden dan hanya diberitahu tentang perkara itu oleh Peguam Pemohon melalui email pada 22/11/2023.

[5] Pemohon kemudiannya telah memfailkan Afidavit Balasan yang diikrarkan pada 26/3/2024 antara lain menyatakan:

- i. Peguam Pemohon menyatakan bahawa diberikan alamat emel Responden oleh Peguam Responden terdahulu.
- ii. Ketika Penghantar Saman ke Pejabat Responden di Sri Pentas, Damansara Utama pada 15/11/2023, Pengawal keselamatan tidak membenarkan penghantar Saman masuk kerana bangunan pejabat. Seterusnya Penghantar Sman telah pergi alamat kediaman Responden pada tarikh yang sama dan pengawal keselamatan tidak membenarkan Penghantar Saman naik ke tingkat atas melainkan Responden turun ke pondok Pengawal. Oleh kerana tiada nombor telefon Responden, Penghantar Saman telah meletakkan Rekod Rayuan di dalam peti box alamat kediaman Responden kerana gagal menemui Responden di kedua-dua tempat tersebut.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[6] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, yang memperuntukkan:—

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[7] Permohonan Pemohon ini adalah mengenai penyampaian Rekod Rayuan berdasarkan peruntukan 142(3) yang menyatakan sebagaimana berikut:—

Rekod rayuan jika perayu diwakili

142. ...

1) ...

2) Dua salinan rekod rayuan itu hendaklah difailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan itu dalam masa enam minggu selepas penerimaan pemberitahuan daripada Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang menyatakan bahawa Salinan diperakui bagi nota-nota keterangan dan alasan-alasan penghakiman sudah siap.

(3) *Perayu hendaklah dalam tempoh yang dihadkan bagi memfailkan rekod itu menyampaikan suatu salinannya kepada setiap pihak yang kepadanya notis rayuan itu telah disampaikan.*

[8] Berdasarkan peruntukan tersebut timbul persoalan apakah yang dimaksudkan dengan “*dalam tempoh yang dihadkan.*” Bagi merungkai persoalan tersebut kami merujuk kes **Mohd Taha b. Wan Ahmad lwn. Jaiton Bee & Zaiton Bee bt. Mohd Yaacob** di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam Kes Mal No. 10000-017-0022-2011 yang diputuskan pada 08/01/2013 (belum dilaporkan) bahawa tempoh masa penyampaian atau penyerahan Notis Rayuan kepada pihak Responden adalah sama dengan tempoh pemfailan Notis Rayuan, iaitu dalam masa 14 hari dari tarikh keputusan diumumkan oleh Mahkamah Bicara.

[9] Sukacita untuk kami menarik perhatian pihak-pihak kepada kes-kes yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah sebelum ini dan telah menjadi *landmark cases* dan sering dirujuk bagi permohonan pelanjutan tempoh masa. Antaranya kes *Sharifah Badariah binti Mari lwn Yasran bin Hj. Hussain*, [2015] *SHLR* 106, kes *Aziah binti Abdul Aziz lwn Azmi bin Abd. Aziz* [2013] *JH* 36(1) 50 dan kes *Fatima @ Hasnah binti Daud lwn Wan Hassan bin Wan Daud* [2015] *JH* 40(1) di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes-kes tersebut telah memberi panduan berkaitan faktor-faktor yang perlu diberi pertimbangan oleh Mahkamah sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238, iaitu:—

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[10] Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan melalui afidavitnya, kami berpuas hati bahawa dari sudut tempoh kelewatan, Pemohon hanya lewat untuk membuat serahan selama lapan (8) hari sahaja iaitu pada 4/10/2023 daripada tarikh pemfailan Rekod Rayuan dan luput serahan pada 14/11/2023. Manakala permohonan ini pula difailkan pada 18/12/2023. Justeru, dari sudut ini kami bersetuju bahawa kelewatan yang berlaku tidaklah melampaui tempoh yang panjang.

[11] Dalam aspek punca kelewatan pula, kami merumuskan bahawa kelewatan ini berpunca daripada tindakan menyampaikan Rekod Rayuan yang ditinggalkan di peti box Responden dianggap sempurna oleh Peguam Pemohon. Sungguhpun begitu pada hemat kami telah wujud usaha daripada Pemohon untuk membuat serahan tersebut pada 15/11/2023 dan 24/11/2023 namun tidak diserahkan kediri Responden kerana Responden berada di luar kawasan dan penghantar Saman tidak mempunyai nombor telefon Responden.

[12] Merujuk kepada fakta dan tempoh masa singkat yang diambil oleh Pemohon untuk memfailkan permohonan ini juga, pada hemat kami ia menunjukkan komitmen dan keseriusan Pemohon untuk mendapatkan keadilan melalui rayuannya. Kelewatan yang berlaku juga bukanlah disebabkan oleh kelengahan yang melampau (*gross negligence*) dan masih wajar diberi pertimbangan. Pada hemat kami juga permohonan ini tidaklah menjejaskan keadilan dan mendatangkan prejudis kepada mana-mana pihak. Manfaat undang-undang yang lebih optimum dapat dicapai serta keadilan kepada semua pihak akan lebih terpelihara melalui kebenaran lanjutan tempoh ini.

[13] Dalam hal ini kami dengan hormatnya merujuk kes *Thiruchelvasegaram a/l Manickavasegar v. Mahadevi a/p Nadchatiram* (1998) 4 MLJ 297 di mana prinsip perlanjutan tempoh masa dalam kes ini diterima pakai dalam kes *Aziah Binti Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd Aziz* [supra]. Dalam kes ini Panel Mahkamah Rayuan Syariah antara lain menyatakan:—

“Pertimbangan utama dalam menjalankan kuasa budi bicara untuk melanjutkan masa ialah sama ada pihak yang memohon itu jelas dapat menunjukkan bahawa beliau tidak ada niat untuk mengaibkan atau melanggar sesuatu peraturan atau prosedur itu dan bahawa berlaku kegagalan untuk mematuhi sesuatu peraturan adalah disebabkan oleh faktor luaran.”

[14] Kami sekali lagi ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa perlanjutan sesuatu tempoh masa untuk melakukan sesuatu di dalam undang-undang merupakan kuasa budi bicara kami. Walaupun telah ada panduan yang telah dijelaskan di dalam penghakiman Mahkamah terdahulu sebagaimana pada perenggan [8] di atas, namun ia adalah sebagai panduan semata-mata dan kami tidaklah terikat secara ketat untuk kesemua faktor-faktor yang dinyatakan di dalam panduan tersebut dipenuhi.

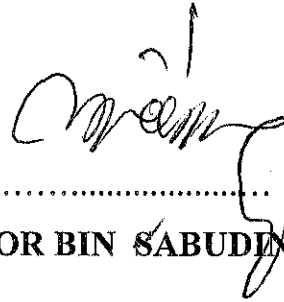
[15] Berdasarkan kepada ulasan di atas, kami berpandangan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah wajar untuk diberi pertimbangan. Sungguhpun begitu, atas permohonan Responden serta mengambil kira prinsip keadilan kepada kedua-dua pihak, maka pada hemat kami suatu kos wajar diawardkan kepada Responden.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Kronologi Kes dan dokumen yang difailkan,
MAKA kami dengan sebulat suara membuat perintah seperti berikut:-

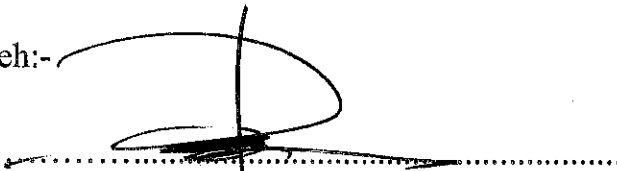
1. Permohonan Melanjut Tempoh Serahan Rekod Rayuan ini adalah **DITERIMA**.
2. Pemohon hendaklah membayar **KOS** kepada Responden sebanyak RM1,500.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi,
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor